

1520516-45.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164205/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 25604065 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2164205 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO APARECIDO LOPES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1520516-45.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520516-45.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164205/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 25604065 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2164205 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO APARECIDO LOPES JANUARIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

ROGÉRIO APARECIDO LOPES JANUARIO, qualificados nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de junho de 2.022, por volta das 21h37, na Rua Copenhagen, nº 10, Lajeado, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 17 (dezesete) porções de maconha, com peso líquido de 18,5g; 29 (vinte e nove) porções de cocaína, com peso líquido de 19,2g; e 16 (dezesesseis) porções de crack, com peso líquido de 1,36g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15 e laudo de constatação de fls. 19/22.

O réu foi notificado e a defesa prévia foi apresentada (fls. 120). A denúncia foi recebida, o réu foi citado pessoalmente. Em audiência, foi ouvida uma testemunha comum e o acusado foi interrogado. Após, as partes debateram a causa.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18), laudo de constatação (fls. 22/25) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 107/109).

A autoria delitiva exsurge da confissão judicial do acusado, corroborada pela prova oral.

Interrogado, o acusado confessou o crime. Disse que praticou o tráfico naquele dia para pagar uma dívida com agiota. Trabalha como vendedor ambulante e ficou sem suas mercadorias, que foram levadas. Foi então que pegou dinheiro emprestado com agiota. No dia dos fatos aceitou vender as drogas que o mencionado agiota lhe entregou a fim de quitar sua dívida. Temeu pela sua vida.

A testemunha Jefferson Máximo de Mendonça, guarda civil municipal, relatou: estávamos em patrulhamento nas imediações quando visualizaram o réu fazendo tráfico de entorpecente; realizaram a abordagem; com ele localizaram drogas e dinheiro. Ele estava próximo a outras pessoas, as quais correram com sua aproximação. As drogas eram: cocaína, crack e maconha. Quanto ao dinheiro, não se recorda da quantia, mas afirma que estava em notas pequenas. O réu também tinha em seu poder um caderninho com anotações. O réu confessou o ato no momento da abordagem.

Incontroversa a autoria delitiva, diante da confissão judicial e da prova oral, que a corrobora.

Por fim, tem-se que o réu não se enquadra na hipótese prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por ser reincidente.

Materialidade e autoria demonstradas, passo à dosimetria da pena:

Atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial (art. 65, III, "d", do CP), utilizada para a formação do convencimento desta Julgadora (Súmula n. 545 do STJ). Por outro lado, o réu é reincidente (arts. 61, I, e 63, ambos do Código Penal). Atenta à compreensão pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.154.752, em 26.05.2012, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial com a agravante da reincidência, posto serem igualmente preponderantes, ex vi do disposto no art. 67 do CP. Desse modo, a pena intermediária permanece no patamar de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Reincidente, o réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Ausentes os requisitos legais, descabida a substituição por penas restritivas de direitos e suspensão condicional da pena. Considerando a quantidade de pena aplicada, e a reincidência do réu, fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Fixo o dia multa no valor mínimo ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu ROGÉRIO APARECIDO LOPES JANUARIO, qualificado nos autos, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime descrito no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade de justiça que concedo ao réu nesta oportunidade. Tarje-se.

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Incabível também a prisão domiciliar em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704-DF proferido pelo STF. Recomende-se.

Transitada em julgado, proceda-se às anotações de praxe, comunicando-se a Justiça Eleitoral, dispensando-se a anotação do nome do réu no rol dos culpados, conforme recente orientação da E. Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA